



Elegê

Café

Milk

ELEBAT Alimentos S.A.
Acordo Comercial Regular Anual**DADOS CLIENTE**

Razão Social SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA	CNPJ 00.610.350/0003-31	Inscrição Estadual 153/0128875
Endereço RUA GEN CANABARO, 2903	Bairro CENTRO	Município URUGUAIANA
Nome Fantasia		UF RS

DADOS EMPRESA

Razão Social ELEBAT Alimentos S.A.	CNPJ Matriz 21.229.645.0001-70	Inscrição Estadual 145.554.858.111
Endereço R. Hungria, 1400	Bairro Jd. Europa	Município São Paulo
Regional Sul	Filial Porto Alegre	Organização de Vendas 6840
Descrição Org. Vendas POA2		Organização de Vendas 6822
Descrição Org. Vendas POA3		

CONDIÇÕES COMERCIAIS

Vigência do Contrato De: 01/02/2016 Até: 31/12/2016 ☐ Período de doze meses com renovação automática	Base de Cálculo Fat-Desc-JCMS-IP-PC	Forma de Pagamento ao Cliente Desconto em Boletô	Prazo de Pagamento 25
---	--	---	--------------------------

Verbas Acordadas

Atividade / Categoria	Motivo	Percentual (%)	Periodicidade	Contra partidas (detalhamento)
Refrigerados	Fidelidade	3,0%	Mensal	Manter espaço de 20% do balcão refrigerados para iogurtes
Refrigerados Outros	Fidelidade	3,0%	Mensal	Manter espaço de 20% do balcão de outros refrigerados
Mercoaria Seca	Fidelidade	3,0%	Mensal	Ter um espaço extra por mês (ponta de gôndola ou ilha)
Leite UHT	Fidelidade	1%	Mensal	Manutenção de mix
Queijos	Fidelidade	1%	Mensal	Manutenção de mix

CRESCIMENTO

Atividade / Categoria	Período ☐ Mensal ☐ Anual	☐ Trimestral ☐ Semestral
	☐ Possui reavaliação anual?	
	Aplicar Percentual sobre	Comparado com
	Faturamento Atual	
Escala de Crescimento		
Percentual		
De	Até	%
Valor / Volume		
De	Até	%

INFORMAÇÕES ADICIONAIS / OBSERVAÇÕES**REPRESENTANTES ELEBAT ALIMENTOS S.A.**

Gerente de Vendas

Walter Rivaldo
Diretor Nacional de VendasMarcelo Kawamura
Data
ID. 503596 - Logística**REPRESENTANTES CLIENTE**

Gerente de Vendas

SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA
CNPJ 00.610.350/0003-31Diretor Comercial
Walter Sonnenfeld
Gerente de Compras

Data



Elegê



ELEBAT ALIMENTOS S.A – Acordo Comercial Regular Anual

Este Acordo reflete a vontade das Partes e será regido nos termos e condições a seguir:

1. O presente Acordo apresenta as suas bases e condições comerciais conforme descritos no Preâmbulo.

2. O presente Acordo terá prazo determinado de 1 (um) ano a contar da data da sua assinatura, podendo ser renovado automaticamente, caso seja a opção selecionada pelas Partes.

3. A rescisão deste Acordo poderá ser pleiteada a qualquer tempo pelas Partes, desde que mediante aviso prévio escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. Nesta hipótese, as Partes ficarão obrigadas ao cumprimento integral das obrigações previstas neste Acordo até a data da efetiva rescisão. O descumprimento de quaisquer das condições previstas neste Acordo ensejará a sua rescisão imediata, independentemente de qualquer notificação ou aviso prévio.

4. Caso as Partes tenham interesse em modificar as condições deste Acordo, formalizarão posteriormente um Termo Aditivo com os novos objetivos.

5. A ELEBAT se compromete a disponibilizar a tabela de preços ao consumidor final previamente para devida prática do CLIENTE.

6. Os pagamentos da Verba Comercial serão realizados/liquidados pela ELEBAT via depósito em cheque.

7. Para o caso de devolução de produto, o CLIENTE deverá obrigatoriamente apresentar a cópia da Nota Fiscal de Devolução e canhoto com nome e qualificação legíveis. Toda Nota de Devolução emitida pelo CLIENTE deverá conter no Canto: Data de Emissão Idêntica à Data da Nota Fiscal de Entrega da ELEBAT; Nome, CPF e Assinatura do Recebedor; Canto do CLIENTE; Identificação se trata de uma Devolução parcial ou integral.

8. É de responsabilidade do CLIENTE a conferência das informações mencionadas no item 7 repassadas à ELEBAT. Caso não esteja enquadrado no formato adequado a ELEBAT não se responsabiliza pela liquidação financeira do mesmo.

9. Para o caso de devolução de produto insatisfatório, o CLIENTE deverá apresentar o laudo de inspeção assinado e carimbado pelo representante ELEBAT com poderes/alcada para o referido ato.

10. A vigência do presente Acordo dar-se-á após a assinatura dos representantes legais de ambas as Partes.

11. O CLIENTE se compromete a disponibilizar mensalmente a base de cálculos dos abatimentos realizados sobre o Contrato Regular Anual.

12. Ao se realizar abatimentos por parte do CLIENTE sobre valores que não sejam procedentes (alíquotas), será cobrada multa de 2% e juros de 1% a.m., para fins de atualização financeira do montante abolido/descontado independentemente, correspondente ao período de abatimento e a data de restabelecimento à ELEBAT.

13. Em caso de discordância de valores cobrados/pagos referentes ao investimento negociado neste ato, o prazo para reclamação será de 180 (cento e oitenta) dias para manifestação formal, após este período se dará quitação automática.

14. Todos os investimentos serão atrelados às ações da ELEBAT junto ao CLIENTE.

15. Todos os investimentos pontuais serão pagos mediante apresentação do documento comprobatório do CLIENTE, devendo estar carimbado e assinado por representante legal da ELEBAT com poderes/alcada para o referido ato.

16. Os produtos contemplados neste Acordo Regular Anual devem estar devidamente relacionados, e a cada material introduzido posteriormente a assinatura deste, somente estará vigente após a comunicação da área Comercial ELEBAT para a área Financeira ELEBAT e respectiva validação formal entre as áreas Financeiras do CLIENTE e da ELEBAT.

17. O presente Acordo não contempla campanhas pontuais.

18. A ELEBAT compromete-se, conforme o caso, a disponibilizar Promotor e/ou Demonstrador. Nestas hipóteses, estes profissionais serão treinados e usados, obrigatoriamente, Equipamento de Proteção Individual - EPI adequado para desempenhar as funções que serão assumidas.

19. É obrigatório o uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, de acordo com o padrão ELEBAT (luvas anti corte, térmica e abrasiva, bota com solado antiderrapante e biquera de aço, jorna térmica e meia térmica).

20. É proibido executar tarefas em máquinas e equipamentos sem a devida proteção, tais como botão de emergência, proteção total da lâmina, suporte de fixação do produto na máquina, fixação da máquina e equipamento em base segura, conforme estabelece a Norma Regulamentadora NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos.

21. É proibido apanhar em câmaras refrigeradas que não estejam adequadas as normas de segurança do trabalho (piso seco, livre de produtos e objetos que impeçam a circulação e quedas).

22. É proibida a retirada e/ou organização de produtos do estoque, caso estes estejam empilhados/expostos de forma insegura. Caso seja necessário realizar tarefas em diferença de níveis, deverão estar disponíveis escadas apropriadas com travamento e suporte de pés anti deslizantes de no máximo 1,5 metro. Na ausência de escadas o acesso está proibido.

23. É proibido operar veículos industriais de forma motriz sem o devido treinamento, conforme, estabeleça a Norma Regulamentadora NR 11 – Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais.

24. Além das demais condições previstas neste Acordo, nos documentos que o integram e na lei a ele aplicável, são obrigações do CLIENTE, sob pena de imediata rescisão contratual:

a) Utilizar sempre mão de obra empregada e registrada de acordo com a CLT e de primária qualidade, cumprindo rigorosamente a legislação ambiental, trabalhista, fiscal e previdenciária, efetuando o pagamento pontual e integral da remuneração mensal, férias, 13º salário, transporte, alimentação, estada, seguro contra acidentes pessoais e etc, bem como de todos os encargos previstos nas respectivas legislações e quaisquer outras obrigações decorrentes de sua condição de empregadora, bem como manter, por sua exclusiva conta e responsabilidade, seus funcionários devidamente uniformizados, identificados por meio de crachá e com todos os materiais e equipamentos, inclusive de proteção individual (EPI), exigidos para o exercício de suas funções;

b) Assumir integral responsabilidade pelos atos e/ou omissões praticadas por seus funcionários, bem como pelos danos de qualquer natureza que estes venham a sofrer e/ou a causar para a ELEBAT e/ou terceiros, em decorrência do presente Acordo;

c) Cumprir toda a legislação aplicável ao Acordo, bem como as normas internas de segurança da ELEBAT, as quais o CLIENTE declara conhecer e se obriga a cumprir;

d) Cumprir todas as normas trabalhistas previstas na Constituição Federal e na Consolidação das Leis do Trabalho, tais como, mas não se limitando a proibição da utilização de: i) trabalho ilegal ou análogo ao escravo; ii) empregado com idade inferior a 18 anos para o desenvolvimento de atividades noturnas, penosas ou insalubres, em locais prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social; iii) práticas de discriminação negativa e limitativas ao acesso na relação de emprego ou a sua manutenção;

e) Abster-se expressamente de imputar à ELEBAT o pagamento de qualquer espécie de indenização pleiteada por seus funcionários no tocante a reclamações trabalhistas, ações civis, acidentárias e outras, de forma que, caso seja proposta qualquer demanda judicial nesse sentido contra a ELEBAT, o CLIENTE obriga-se a assumir integralmente toda a responsabilidade proveniente de referida ação, eximindo a ELEBAT de qualquer responsabilidade. Sendo assim, caso algum funcionário do CLIENTE ingressar com reclamação trabalhista em face da ELEBAT, o CLIENTE obriga-se a auxiliar a ELEBAT na elaboração de defesa, fornecendo informações, documentos, disponibilizando testemunhas e o que mais se fizer necessário para eximir a ELEBAT da qualquer ônus, obrigando-se o CLIENTE a ressarcir a ELEBAT no caso de eventual condenação;

f) Proteger e preservar o meio ambiente, bem como prevenir e erradicar práticas danosas ao meio ambiente em observância à legislação vigente no que tange à Polícia Nacional do Meio Ambiente e dos Crimes Ambientais e demais legislação aplicável relativa à área ambiental e correlata, inclusive com o adequado destino e tratamento de eventuais resíduos ambientais decorrentes do desenvolvimento de suas atividades;

25. As Partes obrigam-se a não divulgar, de forma alguma, o presente Acordo, seus termos e condições, bem como toda e qualquer informação que venha a ter acesso, sejam tais informações identificadas como confidenciais ou não, mantendo-se em estrito sigilo a presente relação contratual;

26. A ELEBAT poderá a qualquer tempo e título, ceder, negociar, descontar, transferir a terceiros e instituições financeiras, no todo ou em parte, independentemente de prévia e expressa anuência do Cliente, os direitos, poderes, faculdades e as obrigações previstas no presente Acordo.

27. O presente Acordo obriga as Partes bem como os seus cessionários e sucessores, a qualquer título;

28. As Partes entendem e concordam que todos os termos, condições e obrigações estabelecidas neste Acordo estão sujeitos a execução específica, conforme o disposto, por exemplo, nos artigos 461, 481-A, 585-II e seguintes do Código de Processo Civil Brasileiro;

29. Caso venha a ser decretada a nulidade de determinada cláusula, condição ou obrigação deste Acordo ou de qualquer documento a ele pertencente, tal nulidade somente afetará tal cláusula, condição ou obrigação, conforme o caso, permanecendo todas as demais em pleno vigor e produzindo os respectivos efeitos de Direito;

30. Nenhum prazo, omissão ou tolerância concedida ou de qualquer forma admitida por qualquer das Partes com relação aos termos, condições e obrigações previstos neste ou decorrentes deste Acordo, será entendido ou interpretado como renúncia, renúncia, novação ou alteração dos termos e/ou dos direitos decorrentes do Acordo e/ou da lei a ele aplicável.

31. As Partes acordam neste ato que quaisquer pleitos, reclamações, controvérsias ou reivindicações relacionadas a este Acordo (ou a qualquer dos documentos que o integram) deverão ser informados e solicitados à ELEBAT até o último dia útil do exercício em que o fato que deu origem aos mesmos ocorreu. Caso contrário, a ELEBAT não terá a obrigação de examiná-los e/ou atendê-los.

32. O presente Acordo constitui o entendimento integral entre as Partes, prevalecendo sobre qualquer outro documento anteriormente firmado por estas;

E por estarem assim, justas e contratadas, as Partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual forma e teor, juntamente com as duas testemunhas abaixo assinadas e identificadas.

Local e Data

Ger. Regional de Vendas ELEBAT (Procurador)

Diretor Nacional de Vendas ELEBAT (Procurador)

Marcelo Kawamura

ID. 503596 - Logística

SUPERMERCADO SAKIZI LTDA
CNPJ nº 08.350.000/3-14

Diretor Comercial CLIENTE

Werter Sonnenfeld
Gerente de Compras

Testemunhas:

RG/CPF:

RG/CPF

Nome: